

मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights)

परिचय :- भारतीय राज्यघटनेच्या भाग - III मध्ये (कलम 12 ते 35) मूलभूत अधिकारांचा समावेश आहे. हे अधिकार नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे, समानतेचे व मानवी प्रतिष्ठेचे संरक्षण करतात. हे अधिकार न्यायालयीन अंमलबजावणीयोग्य आहेत.

6 मूलभूत अधिकार

① समानतेचा अधिकार (Right to Equality) :- कलम 14 ते 18

- ♦ कायद्यापुढे सर्व समान आहेत आणि कायद्याचे समान संरक्षण मिळण्याचा अधिकार.
- ♦ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यांच्या आधारावर भेदभावास मनाई.
- ♦ सार्वजनिक रोजगारांच्या संधीमध्ये समानता.

उदाहरणे :

- ♦ कलम 14 - कायद्यापुढे समानता
- ♦ कलम 15 - भेदभावास मनाई
- ♦ कलम 16 - सार्वजनिक नोकरीत समान संधी
- ♦ कलम 17 - अस्पृश्यतेचे उच्चाटन
- ♦ कलम 18 - किताबांचा अंत

② स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom) :- कलम 19 ते 22

- ♦ व्यक्तीच्या विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, संघटना इत्यादि स्वातंत्र्यांचे संरक्षण.
- ♦ अटक व निरोधीच्या बाबतीत संरक्षण.

उदाहरणे :

- ♦ कलम 19 - सहा स्वातंत्र्ये
- ♦ कलम 20 - दोषारोपणाविरुद्ध संरक्षण
- ♦ कलम 21 - जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार
- ♦ कलम 22 - अटक व निरोधी संदर्भातील संरक्षण

③ शोषणाविरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) : कलम 23 ते 24

- ♦ मानवी तस्करी, जबरदस्तीने मजुरी व बेगार यास मनाई.
- ♦ 14 वर्षाखालील मुलांना कारखान्यात किंवा धोकादायक कामात लावण्यास मनाई.

उदाहरणे :

- ♦ कलम 23 - मानवी तस्करी व जबरदस्ती मजुरीस मनाई
- ♦ कलम 24 - बालमजुरीस मनाई

④ धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom of Religion) : कलम 25 ते 28

- ♦ मनाप्रमाणे धर्म मानण्याचा, पाळण्याचा व प्रचार करण्याचा अधिकार.
- ♦ धार्मिक बाबतीत स्वातंत्र्य, धार्मिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार.

उदाहरणे :

- ♦ कलम 25 - धर्मस्वातंत्र्य
- ♦ कलम 26 - धार्मिक संस्थांना स्वायत्तता
- ♦ कलम 27 - कर आकारण्यात धर्मासाठी सक्तीस मनाई
- ♦ कलम 28 - शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षणासंबंधी तत्त्व

⑤ सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (Cultural & Educational Rights) : कलम 29 ते 30

- ♦ अल्पसंख्याकांना आपली भाषा, लिपी व संस्कृती जपण्याचा अधिकार.
- ♦ अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन व चालवण्याचा अधिकार.

उदाहरणे :

- ♦ कलम 29 - भाषा, लिपी व संस्कृतीचे संरक्षण
- ♦ कलम 30 - अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन व चालवण्याचा अधिकार

⑥ घटनात्मक उपायांचा अधिकार (Right to Constitutional Remedies) : कलम 32

- ♦ मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात जाण्याचा अधिकार.
- ♦ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याला “राज्यघटनेचे हृदय व आत्मा” असे म्हटले आहे.

उदाहरणे :

- सुप्रीम कोर्ट रिक्स जारी करू शकते -
- ♦ हॅबियस कॉर्पस (Habeas Corpus)
- ♦ मॅंडॅमस (Mandamus)
- ♦ प्रोहिबिशन (Prohibition)
- ♦ क्वो वॉरंटो (Quo Warranto)
- ♦ सर्टिओरारी (Certiorari)

महत्वाचे मुद्दे :

- 1) हे अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहेत.
- 2) हे न्यायालयीन अंमलबजावणीयोग्य आहेत.
- 3) कलम 32 अंतर्गत थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते.
- 4) आपत्कालीन परिस्थितीत (कलम 359) हे अधिकार स्थगित केले जाऊ शकतात.

टीप :- मूलभूत अधिकार हे लोकशाहीतील स्वातंत्र्य, समानता व न्याय या मूल्यांचे संरक्षण करतात.

मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights)

परिचय :- भारतीय राज्यघटनेच्या भाग - III मध्ये (कलम 12 ते 35) मूलभूत अधिकारांचा समावेश आहे. हे अधिकार नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे, समानतेचे व मानवी प्रतिष्ठेचे संरक्षण करतात. हे अधिकार न्यायालयीन अंमलबजावणीयोग्य आहेत.

6 मूलभूत अधिकार

① समानतेचा अधिकार (Right to Equality) :- कलम 14 ते 18

- ♦ कायद्यापुढे सर्व समान आहेत आणि कायद्याचे समान संरक्षण मिळण्याचा अधिकार.
- ♦ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यांच्या आधारावर भेदभावास मनाई.
- ♦ सार्वजनिक रोजगारांच्या संधीमध्ये समानता.

उदाहरणे :

- ♦ कलम 14 - कायद्यापुढे समानता
- ♦ कलम 15 - भेदभावास मनाई
- ♦ कलम 16 - सार्वजनिक नोकरीत समान संधी
- ♦ कलम 17 - अस्पृश्यतेचे उच्चाटन
- ♦ कलम 18 - किताबांचा अंत

② स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom) :- कलम 19 ते 22

- ♦ व्यक्तीच्या विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, संघटना इत्यादि स्वातंत्र्यांचे संरक्षण.
- ♦ अटक व निरोधीच्या बाबतीत संरक्षण.

उदाहरणे :

- ♦ कलम 19 - सहा स्वातंत्र्ये
- ♦ कलम 20 - दोषारोपणाविरुद्ध संरक्षण
- ♦ कलम 21 - जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार
- ♦ कलम 22 - अटक व निरोधी संदर्भातील संरक्षण

③ शोषणाविरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) : कलम 23 ते 24

- ♦ मानवी तस्करी, जबरदस्तीने मजुरी व बेगार यास मनाई.
- ♦ 14 वर्षाखालील मुलांना कारखान्यात किंवा धोकादायक कामात लावण्यास मनाई.

उदाहरणे :

- ♦ कलम 23 - मानवी तस्करी व जबरदस्ती मजुरीस मनाई
- ♦ कलम 24 - बालमजुरीस मनाई

④ धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom of Religion) : कलम 25 ते 28

- ♦ मनाप्रमाणे धर्म मानण्याचा, पाळण्याचा व प्रचार करण्याचा अधिकार.
- ♦ धार्मिक बाबतीत स्वातंत्र्य, धार्मिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार.

उदाहरणे :

- ♦ कलम 25 - धर्मस्वातंत्र्य
- ♦ कलम 26 - धार्मिक संस्थांना स्वायत्तता
- ♦ कलम 27 - कर आकारण्यात धर्मासाठी सक्तीस मनाई
- ♦ कलम 28 - शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षणासंबंधी तत्त्व

⑤ सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (Cultural & Educational Rights) : कलम 29 ते 30

- ♦ अल्पसंख्याकांना आपली भाषा, लिपी व संस्कृती जपण्याचा अधिकार.
- ♦ अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन व चालवण्याचा अधिकार.

उदाहरणे :

- ♦ कलम 29 - भाषा, लिपी व संस्कृतीचे संरक्षण
- ♦ कलम 30 - अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन व चालवण्याचा अधिकार

⑥ घटनात्मक उपायांचा अधिकार (Right to Constitutional Remedies) : कलम 32

- ♦ मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात जाण्याचा अधिकार.
- ♦ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याला “राज्यघटनेचे हृदय व आत्मा” असे म्हटले आहे.

उदाहरणे :

- सुप्रीम कोर्ट रिक्स जारी करू शकते -
- ♦ हॅबियस कॉर्पस (Habeas Corpus)
- ♦ मॅंडॅमस (Mandamus)
- ♦ प्रोहिबिशन (Prohibition)
- ♦ क्वो वॉरंटो (Quo Warranto)
- ♦ सर्टिओरारी (Certiorari)

महत्वाचे मुद्दे :

- 1) हे अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहेत.
- 2) हे न्यायालयीन अंमलबजावणीयोग्य आहेत.
- 3) कलम 32 अंतर्गत थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते.
- 4) आपत्कालीन परिस्थितीत (कलम 359) हे अधिकार स्थगित केले जाऊ शकतात.

टीप :- मूलभूत अधिकार हे लोकशाहीतील स्वातंत्र्य, समानता व न्याय या मूल्यांचे संरक्षण करतात.

मूलभूत अधिकार (Fundamental Rights)

परिचय :- भारतीय राज्यघटनेच्या भाग - III मध्ये (कलम 12 ते 35) मूलभूत अधिकारांचा समावेश आहे. हे अधिकार नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे, समानतेचे व मानवी प्रतिष्ठेचे संरक्षण करतात. हे अधिकार न्यायालयीन अंमलबजावणीयोग्य आहेत.

6 मूलभूत अधिकार

① समानतेचा अधिकार (Right to Equality) :- कलम 14 ते 18

उदाहरणे :

- ♦ कायद्यापुढे सर्व समान आहेत आणि कायद्याचे समान संरक्षण मिळण्याचा अधिकार.
- ♦ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यांच्या आधारावर भेदभावास मनाई.
- ♦ सार्वजनिक रोजगारांच्या संधीमध्ये समानता.

- ♦ कलम 14 - कायद्यापुढे समानता
- ♦ कलम 15 - भेदभावास मनाई
- ♦ कलम 16 - सार्वजनिक नोकरीत समान संधी
- ♦ कलम 17 - अस्पृश्यतेचे उच्चाटन
- ♦ कलम 18 - किताबांचा अंत

② स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom) :- कलम 19 ते 22

उदाहरणे :

- ♦ व्यक्तीच्या विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, संघटना इत्यादि स्वातंत्र्यांचे संरक्षण.
- ♦ अटक व निरोधीच्या बाबतीत संरक्षण.

- ♦ कलम 19 - सहा स्वातंत्र्ये
- ♦ कलम 20 - दोषारोपणाविरुद्ध संरक्षण
- ♦ कलम 21 - जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार
- ♦ कलम 22 - अटक व निरोधी संदर्भातील संरक्षण

③ शोषणाविरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) : कलम 23 ते 24

उदाहरणे :

- ♦ मानवी तस्करी, जबरदस्तीने मजुरी व बेगार यास मनाई.
- ♦ 14 वर्षाखालील मुलांना कारखान्यात किंवा धोकादायक कामात लावण्यास मनाई.

- ♦ कलम 23 - मानवी तस्करी व जबरदस्ती मजुरीस मनाई
- ♦ कलम 24 - बालमजुरीस मनाई

④ धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom of Religion) : कलम 25 ते 28

उदाहरणे :

- ♦ मनाप्रमाणे धर्म मानण्याचा, पाळण्याचा व प्रचार करण्याचा अधिकार.
- ♦ धार्मिक बाबतीत स्वातंत्र्य, धार्मिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार.

- ♦ कलम 25 - धर्मस्वातंत्र्य
- ♦ कलम 26 - धार्मिक संस्थांना स्वायत्तता
- ♦ कलम 27 - कर आकारण्यात धर्मासाठी सक्तीस मनाई
- ♦ कलम 28 - शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षणासंबंधी तत्त्व

⑤ सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (Cultural & Educational Rights) : कलम 29 ते 30

उदाहरणे :

- ♦ अल्पसंख्याकांना आपली भाषा, लिपी व संस्कृती जपण्याचा अधिकार.
- ♦ अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन व चालवण्याचा अधिकार.

- ♦ कलम 29 - भाषा, लिपी व संस्कृतीचे संरक्षण
- ♦ कलम 30 - अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन व चालवण्याचा अधिकार

⑥ घटनात्मक उपायांचा अधिकार (Right to Constitutional Remedies) : कलम 32

उदाहरणे :

- ♦ मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात जाण्याचा अधिकार.
- ♦ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याला "राज्यघटनेचे हृदय व आत्मा" असे म्हटले आहे.

- सुप्रीम कोर्ट रिक्स जारी करू शकते -
- ♦ हॅबियस कॉर्पस (Habeas Corpus)
 - ♦ मॅंडॅमस (Mandamus)
 - ♦ प्रोहिबिशन (Prohibition)
 - ♦ क्वो वॉरंटो (Quo Warranto)
 - ♦ सर्टिओरारी (Certiorari)

महत्वाचे मुद्दे :

- 1) हे अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहेत.
- 2) हे न्यायालयीन अंमलबजावणीयोग्य आहेत.
- 3) कलम 32 अंतर्गत थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते.
- 4) आपत्कालीन परिस्थितीत (कलम 359) हे अधिकार स्थगित केले जाऊ शकतात.

टीप :- मूलभूत अधिकार हे लोकशाहीतील स्वातंत्र्य, समानता व न्याय या मूल्यांचे संरक्षण करतात.

घटनात्मक उपायांचा अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

परिचय :- मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी नागरिकांना घटनात्मक उपाय उपलब्ध करून देणारा अधिकार म्हणजे घटनात्मक उपायांचा अधिकार होय.

घटनादेश / घटनात्मक उपाय (Writs) :- सर्वोच्च न्यायालय (कलम 32) आणि उच्च न्यायालये (कलम 226) हे पुढील पाच प्रकारचे घटनादेश जारी करू शकतात.

अ.क्र.	घटनादेश	स्वरूप	कधी जारी केला जातो	कोणाविरुद्ध जारी केला जातो
1.	हॅबियस कॉर्पस (Habeas Corpus)	“तुम्ही व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करा” असा आदेश.	कोणाचीही बेकायदेशीर अटक किंवा डेटेन (custody) असल्यास.	सरकारी अधिकारी किंवा खाजगी व्यक्ती.
2.	मॅन्डेमेस (Mandamus)	“तुम्ही तुमचे कर्तव्य बाजवा” असा आदेश.	कोणतेही सार्वजनिक अधिकारी कायदेशीर कर्तव्य पार पडत नसल्यास.	सार्वजनिक अधिकारी किंवा निमसरकारी संस्था.
3.	प्रोहिबिशन (Prohibition)	“तुम्ही तुमच्या अधिकारांच्या मर्यादेच्या बाहेर जाऊ नका” असा आदेश.	खालच्या न्यायालय किंवा न्यायाधिकरण आपले अधिकार मर्यादेपेक्षा जास्त वापरत असल्यास.	खालचे न्यायालय किंवा न्यायाधिकरण.
4.	क्वो वॉरंटो (Quo Warranto)	“तुम्ही कोणत्या अधिकाराखून ही पद धारण केले आहे?” असा आदेश.	कोणीतरी व्यक्ती सार्वजनिक पद बेकायदेशीर/अवैधरीत्या धारण करत असल्यास.	सार्वजनिक पद धारण करणारी व्यक्ती.
5.	सर्टिओरारी (Certiorari)	“खालच्या न्यायालयाचा निर्णय रद्द करा” असा आदेश.	खालच्या न्यायालय/न्यायाधिकरणाने कायद्याचा भंग करून दिलेला निर्णय रद्द करण्यासाठी.	खालचे न्यायालय किंवा न्यायाधिकरण.

मुख्य वैशिष्ट्ये :-

- * हे मूलभूत अधिकारांपैकी एक आहे (कलम 32).
- * याला “संविधानाचा हृदय व आत्मा” असे डॉ. बी. आर. आंबेडकर म्हणाले.
- * सर्वोच्च न्यायालय हे थेट कलम 32 अंतर्गत आणि उच्च न्यायालये कलम 226 अंतर्गत हे हक्क प्रदान करतात.
- * हा अधिकार थेट सर्वोच्च न्यायालयात लागू होतो.
- * हा अधिकार नागरिक व गैरनागरिक (प्रत्स मानव) सर्वासाठी उपलब्ध आहे.
- * हा अधिकार न्यायालयांच्या विवेकाधीन असतो, परंतु मनमानीने नाकारता येत नाही.
- * इतर कोणताही प्रभावी उपाय नसल्यास हा उपाय उपलब्ध आहे.

उदाहरणे :-

- ♦ बेकायदेशीर अटक.
- ♦ सार्वजनिक अधिकार्याने कर्तव्य न बजावणे.
- ♦ अवैधरीत्या सरकारी पद धारण करणे.

महत्त्व :-

- 1) मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे.
- 2) नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे व कायद्यानातील शासनाचे संरक्षण होते.
- 3) न्यायालयीन पुनरावलोकन (Judicial Review) प्रभावीपणे राबविण्यास मदत होते.

टीप :- डॉ. आंबेडकर म्हणतात, “जर मला संविधानातलं एखादं कलम वगळावं लागलं, तर मी कलम 32 वगळणार नाही.”